

한국가스공사 상임감사

통 보

제 목 하도급 이행실태 점검 내실화

관 계 부 서 ■♠■●☆ #●◇◎▲●부

조 치 부 서 ■♠■●☆ #●◇◎▲●부

내 용

1. 업무개요

건설본부 ■♠■●☆ #●◇◎▲●부는 천연가스 공급시설 건설공사의 시공 및 안전관리 총괄업무를 수행하고 있으며 건설공사 및 건설사업관리용역의 부실벌점 측정과 하도급이행실태 점검 업무를 수행하고 있다. 특히, 하도급이행실태 점검의 경우, 공사 「하도급관리지침」을 활용하여 반기별로 전국에서 건설 중인 천연가스 공급시설 건설공사의 불합리한 하도급 진행 여부 등을 확인하고 있다.

2. 관계규정 및 판단기준

① 「건설산업기본법」 제29조 제3항에 따르면 하수급인은 하도급 받은 건설공사를 다른 사람에게 다시 하도급할 수 없다고 규정하고 있으나 종합공사를 시공하는 업종을 등록한 건설사업자¹⁾가 하도급 받은 경우로서 그가 하도급 받은 건설공사 중 전문공사에 해당하는 건설공사를 그 전문공사를 시공하는 업종을 등록한

1) 건설산업기본법 제2조(정의) 7. “건설사업자”란 이 법 또는 다른 법률에 따라 등록 등을 하고 건설업을 하는 자를 말한다.

건설사업자에게 다시 하도급하는 것을 발주자가 서면으로 승낙한 경우에 한하여 다시 하도급이 가능하다고 되어 있다.

② 한편, 공사 「하도급관리지침」 제14조 제3항에 따르면 발주자는 하도급이행 실태 점검 시 재하도급 금지 규정 위반 여부를 포함한 불법 하도급 사항, 하도급 대금 지급과 관련한 사항 및 하도급 계약 자료 공개 등을 중점적으로 점검하도록 규정하고 있다.

3. 감사결과 확인된 문제점

■♠■●☆ #●◇◎▲●부 주관으로 ▲◆♣☒◎▲사무소 및 @♠♠◎#▲사무소는 ‘■□~◇◆ 천연가스 공급시설 건설공사²⁾(이하 “■□~◇◆”); ☆★열병합 천연가스 공급시설 건설공사³⁾(이하 “☆★열병합”)'를 시행하면서 상·하반기에 하도급 이행실태 점검을 [표 1]과 같이 시행하였다.

[표 1] 하도급 이행실태 점검 현황

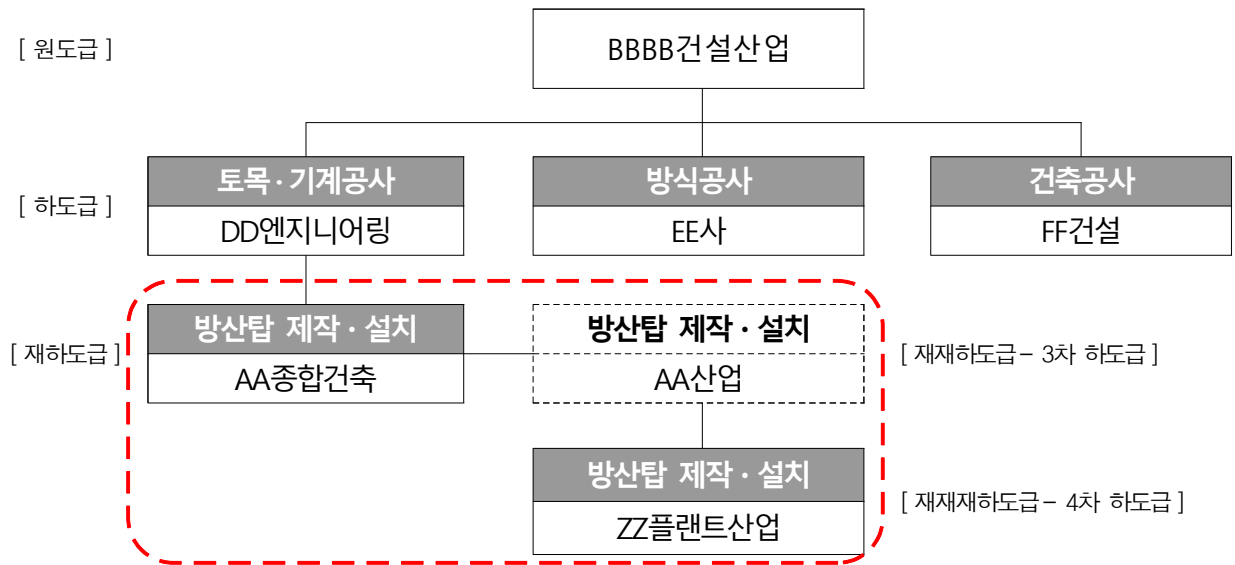
공사명	계약기간	하도급 이행실태 점검			비고
		‘22년 상반기	‘22년 하반기	‘23년 상반기	
■□~◇◆	‘22.02.07. ~ ‘23.09.20.	하도급 계약없음	‘22.11.21.	‘23.05.09.	불법 재하도급 적발사례 없음
☆★열병합	‘21.09.14. ~ ‘23.01.31.	‘22.06.10.	‘22.11.14.	-	

2) 사업관리방식 : 건설사업관리기술인 100%, 공사감독원 0% (감독권한 대행 등 건설사업관리용역)

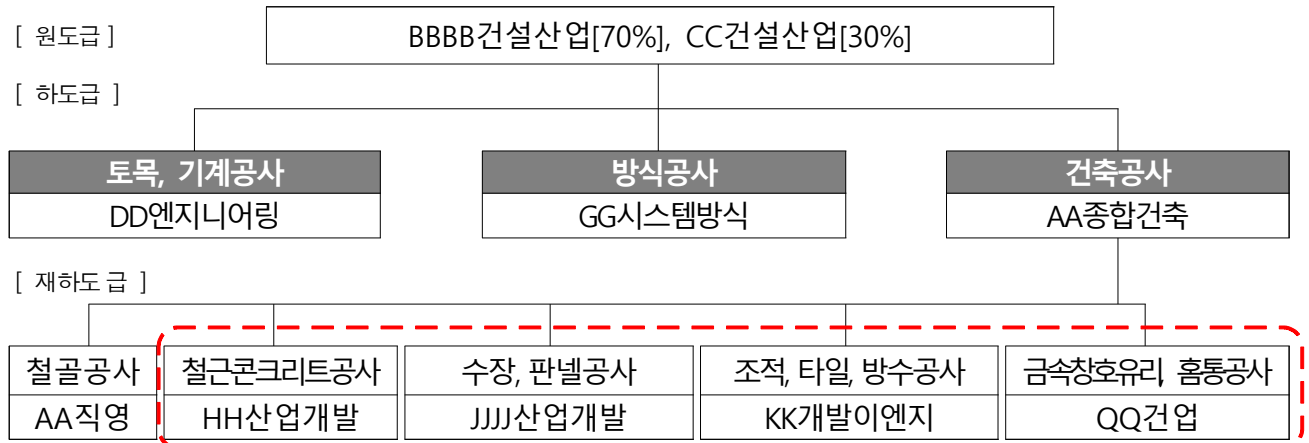
3) 사업관리방식 : 건설사업관리기술인 80%, 공사감독원 20%

[표 2] ■□~◇◆ 및 ☆★열병합 불법 재하도급 실태

< ■□~◇◆ >



< 양산열병합 >



※ : 불법 재하도급 업체

그러나, [표 2]와 같이 ■□~◇◆에서는 방산탑 제작·설치공사를 AA종합건축에게 발주처의 승인 없이 재하도급 하였으며 동일한 대표의 계열회사인 해강

산업에게 그 역무를 그대로 다시 하도급을 시행하였다. 이후 AA산업은 ZZ플랜트산업에게 다시 하도급을 시행하였다. ■□~◇◆의 경우 2회의 하도급이행실태 점검을 시행하였지만 불법 재하도급에 대한 사실을 확인할 수 없었으며 천연가스 공급시설 건설공사 특정감사에서 ■□~◇◆의 불법 재하도급 사실 확인 및 증빙자료를 확보하였다.

또한, ☆★열병합에서는 하수급인인 AA종합건축이 4개의 공종을 분리하여 각 해당업체에게 발주처의 승인 없이 재하도급을 시행하였다. ☆★열병합의 경우 2회의 하도급 이행실태 점검을 시행하였지만 불법 재하도급에 대한 사실을 확인할 수 없었으며, 안전·건설분야 종합감사에서 불법재하도급 사실을 확인하여 영업정지 및 부정당 제재 등의 제재조치를 시행할 것을 통보하였다.

공사「하도급관리지침」에는‘재하도급 금지 규정 위반’여부를 중점적으로 점검하도록 명기되어 있으나 이를 반영한 [별지서식 8] 하도급 이행실태 점검표에는 재하도급과 관련한 점검항목이 누락되어 있고, 하도급 이행실태 점검을 각 2회씩 실시하였지만 불법 재하도급과 관련한 사실을 파악하지 못하였다.

관계부서 등 의견 및 검토결과

■♠■●☆ # ●◇◎▲●부는 이와 관련하여 별도의 의견을 제시하지 않았다.

조치할 사항

■♠■●☆장은 하도급 이행실태 점검 시 불법 재하도급 위반 여부를 실질적으로 점검할 수 있도록 세부 점검방법 등을 강구하여 조치하시기 바랍니다. (통보)